

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2373/2545

นาย เสน่ห์ เกิดปั้น

นาย ประวิทย์ กิตติกุลกันยากิจ

นาง ปิยาภา กิตติกันยาหรือศิริสกุลวัฒน์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 278

ตามคำร้องของผู้ร้อง ขอให้จริงปรากฏเพียงว่าโจทก์ได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยในบ้านของผู้ร้อง และเจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตตามที่โจทก์ร้องขอเท่านั้น แต่ยังมีได้ทำการยึดทรัพย์สินใด ๆ ในบ้านของผู้ร้องกรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิ เมื่อไม่มีการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องตามกฎหมายแพ่งศาลจะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยห้ามมิให้ดำเนินการบังคับคดีภายในบ้านของผู้ร้องไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษามาโดยให้จำเลยชำระเงิน 235,125 บาทแก่โจทก์โดยชำระงวดละ 20,000 บาท หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดแล้วจำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินจำเลยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 รวม 2 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินที่บ้านเลขที่ 575/9 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจำเลยมิได้พักอาศัยอยู่ภายในบ้านดังกล่าว จำเลยมีชื่อเป็นผู้อาศัยในสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 โจทก์ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินภายในบ้านเลขที่ 575/8 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของผู้ร้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตตามคำร้องขอแล้ว การบังคับคดีเช่นนี้ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะทรัพย์สินของผู้ร้องอาจตกอยู่ภายใต้การยึดอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยให้ยกเลิกการยึดทรัพย์สินในบ้านผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยห้ามมิให้ดำเนินการบังคับคดีภายในบ้านของผู้ร้องได้หรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 โจทก์ได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยในบ้านเลขที่ 575/8 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของผู้ร้อง และเจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตตามที่โจทก์ร้องขอเท่านั้น แต่เจ้าพนักงานบังคับคดียังมิได้ทำการยึดทรัพย์สินใด ๆ ในบ้านของผู้ร้อง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิ เมื่อไม่

ปรากฏว่ามีการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องตามกฎหมายแพ่ง ศาลจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยห้ามมิให้ดำเนินการบังคับคดีภายในบ้านของผู้ร้องไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิศณุ เลื่อมสำราญ-ไพศาล เจริญวุฒิ-สุภิญญา ชยารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>